

平成 22 年 4 月 * 日

東京国税不服審判所長
首席国税審判官 石田一宏殿

請求人 [REDACTED]
請求人代理人 弁護士 三木義一
請求人代理人 税理士 本多伸次

反 論 書

1 事案の表示

(1) 審査請求年月日 平成 21 年 12 月 11 日

(2) 審査請求に係わる処分

平成 21 年 7 月 8 日付の平成 18 年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分並びに平成 18 年分、平成 19 年分及び平成 20 年分所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分

2 請求の趣旨

上記各処分はいずれも違法もしくは不当であり、本件各処分を取消す

との裁決を求める。

3 平成 22 年 1 月 29 日付答弁書に対する反論

別紙の通り

はじめに

請求人は、平成 21 年 12 月 11 日付で審査請求を行い、千葉東税務署長（以下、「処分庁」という）が 7 月 8 日付で[REDACTED]氏に対して行った「所得税の青色申告の承認取消し」処分（以下「本件取消処分」という）、平成 18 年から平成 20 年の所得税についての各更正処分（異議決定で一部取り消されたので、一部取消後の処分のこと。以下「本件更正処分」という）及び平成 18 年から平成 20 年の所得税の加算税賦課処分（異議決定で一部取り消されたので、一部取消後の賦課処分のこと。以下「本件賦課処分」という）の取消を求めた。

これに対し、処分庁は平成 22 年 1 月 29 日付で答弁書を提出してきたが、そこで述べられている主張は、事実関係の誤認も含み、法的にも妥当しない理由を縷々述べたに過ぎず、本件処分を適法とする理由にはならない。以下この点をわかりやすく述べたい。

一 青色承認取消処分の違法性

（一）青色申告承認取消処分の理由不備

周知のように、法人税法第 127 条第 2 項は、青色申告の承認の取消処分をする場合に

は、その処分の通知書に、その取消処分の基因となった事実が同条第1項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない旨を定めている。

法が取消処分の通知書に取消理由を附記すべきとしているのは、青色申告の承認の取消しが公正、妥当に行われることを担保し、その理由を相手方に知らせて不服申し立てに便宜を与える趣旨であると解されており、その附記の内容及び程度については、処分の相手方においてその記載自体から、取消処分がいかなる事実に基づきいかなる法規を適用してされたものであるかを了知するに足るものでなければならぬと解されている（最高裁判所第三小法廷昭和49年6月11判決・訟務月報20巻9号170頁等参照）。

これを本件についてみると、原処分庁は本件取消の理由として次のことをあげている。

この処分の理由

あなたの平成18年分、平成19年分及び平成20年分の所得税の調査に関し、必要がありましたので、当税務署の個人課税担当職員が、平成21年4月17日、あなたの自宅において事業に関する帳簿書類の提示を求めたところ、現金出納帳を含めた帳簿書類は作成していないとの理由で提示されませんでした。

なお、それ以前の初回（平成20年12月16日）調査の際に、領収書等の保管をしているから記帳はしていない旨の説明があり、また、集計表や決算書を作成するための一覧表の提示の求めに対しても、やはり作成していない旨の理由で提示されませんでした。

これら現金出納帳などの帳簿書類が一切作成されていないという事実は、青色申告に係る帳簿書類の備付け、記録及び保存が所得税法第148条の第1項《青色申告者の帳簿書

類》に定めるところに従って行なわれていないことになります。

したがって所得税法第 150 条第 1 項第 1 号《青色申告の承認の取消し》に該当しますので、平成 18 年分以降の青色申告の承認を取り消します。

これによると、調査に際して提示しなかったことが、一切の帳簿を作成していないことに直結されており、帳簿を調査に際して提示しなかったことが所得税法第 150 条第 1 項第 1 号に該当するかのような理由となっている。

しかし、いうまでもなく、所得税法が認めている取消理由は「帳簿書類の備付け、記録又は保存」を行っていなかったことであり、「提示」をしなかったことではない。もちろん、処分庁が何度も提示を要求しても応じないために、「保存」等を確認できない場合には例外的に一連の事実関係から「不保存」を推定して処分することはあり得るが、本件の場合には全く異なる。

すなわち、調査に際して、請求人の代理人である本多税理士が応じ、必要なものは提示してきたが、調査官が「現金出納帳」にこだわり、その提出を求めたので、固有の現金出納帳はないことを告げたところ、青色承認の取消を示唆されたため、双方に感情的対立が生じ、当該調査の場ではその他の資料等の提出等がなされなかったのである。

しかし、請求人は、確かに固有の現金出納帳は保有していないが、それに代えて普通預金通帳の写し、家賃の収受帳、駐車場料金の収入集計表、経費の領収書綴り、固定資産税賦課表、借入金の返済予定表、農業所得の資料、税理士事務所で作成した集計表等の帳簿などを常時備えており、様々な資料を担当官の求めに応じて提出してきていたのである。

こうした対応をしてきた納税者に対し本件取消処分の理由付記は次の点で不備である。

１）原処分庁は、本件附記理由に「現金出納帳などの帳簿書類が一切作成されていない」としているが、どのような事実を持って帳簿書類が一切作成されていないとしたのが明らかにされていない。仮に「調査に際して提示がなかった」ことを根拠としているなら、この不提示を不保存と同視できるだけの具体的事実関係を示さねばならなのに、その点の記述も何もない。

２）また、固有の現金出納帳等が作成されていないとしても、これに代わるもので法が要求するものが記載されていれば帳簿と解されるにもかかわらず、一切の帳簿がないと断定し、その根拠が示されていない。請求人はやむを得ず固有の現金出納帳等はないとしても、それに代替しうるものは提出してきたのであり、それらがなぜ帳簿と言えないのかが表示されなかったために、異議申立に際してこの点を適切に争う道を閉ざされてしまった。

したがって、本件青色取消通知書の本件附記理由は、取消しの基因となった事実の記載が不足しており、請求人に取消しの基因となった事実を具体的に明らかにしたものでないことから、所得税法第 150 条第 2 項に定める附記理由としては不十分である。

以上のとおり、本件青色取消処分の基因となった具体的事実の記載が不十分な本件青色取消通知書は、法の要請を欠くものといわざるを得ず、本件青色取消処分は、違法であり、取り消すべきである。

（二） 青色申告取消処分理由の不存在

さらに、本件取消処分は実体法上の要件も欠いている。すなわち、請求人は帳簿の備え付けは行っていたのである。

現行法上、「帳簿」というものを正確に定義づけたものはない。ただ、帳簿に一定の事項を記載した場合に、一定の法的効果を付与しているものがある。たとえば、消費税法では仕入れ税額控除の要件として、次のような事項の記載を「帳簿」に求めている。

第30条8項

前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。

一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

ロ 課税仕入れを行った年月日

ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

二 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

この規定からすると、法は一定の取引を記載したものを広く「帳簿」とした上で、個々の規定ごとに必要な記載事項を求めている。従って、法がいう帳簿とは、社会的に通用している帳簿概念を前提に、帳簿への一定の記載を条件に一定の効果を付与していると言える。つまり現金出納帳という名称が重要なのではなく、現金の出納を記録していることが帳簿の要素となる。

この観点からすると、請求人の不動産所得については、請求人の取引を記載した伝票を

本多税理士が作成し、それを綴って保管していた。これは所得税法及び告示が要求している「不動産所得が正確に計算できるように、必要な帳簿」を備え付けていることになり、法が要求している取引の年月日、事由、出納先、金額などは明記されており、綴られていることにより、残額もほぼ自動的に算出可能になっている。これは「所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録」（租税特別措置法２５条の２第３項）することまで要求されていない青色申告者（租税特別措置法２５条の２第１項）の帳簿としては十分なものである。

以上のように、帳簿を備え付けていた請求人に対して、「帳簿書類が一切作成されていない」ということを理由に行った本件処分は、所得税法の取消要件を欠いた処分であり、違法である。

（三）予備的主張：青色承認取消処分の付記理由の誤り

なお、念のために付言すると、本件伝票の記載事項について、一部不備があること等を理由に取り消したのであるとしても、本件伝票が請求人の取引を記載したものである以上「帳簿」であることは否定できず、その理由は**帳簿の不存在**でなく、**帳簿書類への記載事項の不備**であるにすぎないことになる。

従って、この場合には、本件処分付記理由が誤っていたことになり、（一）同様、理由付記の不備に該当することになる。

二 青色承認取消処分の不当性

以上のように、本件取消処分は違法といわざるを得ないので、不当性の問題については、反論書では主張する必要もないが、念のために付言しておく。

すでに明らかにしたように、請求人は取引を記載した伝票という「帳簿」を備えていた。

従って、平成 12 年 7 月 3 日付事務運営指針（課所 4 - 17）「個人の青色申告の承認の取消しについて」は本件の場合にも、裁量判断の基準になるのであり、この基準に照らせば本件取消処分が裁量を逸脱していることは明らかである（この点の詳細は「審査請求の理由」を参照いただきたい）。

三 本件更正処分の違法性

以上のように、本件取消処分自体が違法なので、更正処分については、個々の内容に立ち入るまでもなく、理由付記を欠いた処分として違法になる。

以下では、万一、本件取消処分を違法・不当として取り消さないという非論理的な結論を採用したとしても、本件更正処分は所得税法の規定に反し、違法となることも予備的に主張しておきたい。

（一）原処分庁の答弁は、請求人の主張に対応していないこと

本件更正処分には理由が付されていなかったが、異議決定書でようやく所得税法 157 条の行為計算否認規定を適用したものであることが明らかとなった。

そこで、請求人は、少なくとも 157 条に基づいて行為計算を否認するのであれば、請

求人らと類似の取引をしているケース等を具体的に示して、それらが請求人のケースと類似しているのか、処分庁が恣意的に対象を選定していることがないか、等の反証が可能なように主張すべきことを指摘した。

ところが、異議決定書では、ただ適正管理料割合の数字を示すだけであり、その数字が適正なものかどうかを判断する資料も全く提示しなかったもので、次のことを答弁書で明確に述べるべきであることも指摘した。

② まず、本件適正管理料割合はどのような納税者と同族会社間の取引から算出されたのか、

②それらの業者・会社間の取引が、本件請求人と(有)■■■■の取引と類似しているという根拠は何か

ところが答弁書では、類似業種として選択した業者の概要を述べるだけで、それらが類似業者と言えるのか、請求人が反論できる要素を一切示していない。このような理由で処分を合理化できていることが、争訟制度を全く無視している税務行政の象徴である。

このようなことを抽象的にいわれても、請求人としては反論のしようがない。少なくとも比較の対象となった同業者がどのような業者で、どのような比率になっているのかを、具体的データを示しながら主張しなければ、請求人はその資料が類似業者として適切か等を一切判断することができない。処分庁が調べたのであるから、信用性があるとは一般的には言えても、争訟制度においては対立する当事者の一人なのであるから、対立する相手

に反論の機会を与えるものでなければならない。

従って、本件答弁書での主張は、請求人の主張に対応するものにはなっておらず、しかも、争訟制度を無視した不合理な立証であり、このような主張しかできない処分庁の更正処分を審判所は取り消すべきである。

(二) 行為計算否認規定が適用される事例ではないこと

不動産所得者が、自己が関係する同族会社に管理を委託し、自己の不動産所得に関わる税額を不当に減少させているときは、行為計算否認規定を適用することは法的に認められている(所得税法157条)。しかし、この規定が適用できるのは、あくまでも不当に減少していると認められる特殊な事例であって、同族会社との取引で、第三者との取引と比べて多少の違いがあっても、そこに経済的・法的に合理的な理由がある場合には、当該私法取引を前提として課税関係が形成されるのである。

本件、請求人と(有)■■■■との関係は、通常同族管理会社への管理委託とは次の点で異なる。

まず第一に、(有)■■■■も建物を共有しつつ賃貸しており、単に管理を委託しているだけの関係ではない。

第二に、請求人は不動産運用についての経営知識がなく、経営上の知識は■■■■の代表者■■■■氏が有しており、会社側が積極的な企画運営を行っている。従って、通常の第三者間でも企画者に収入の一定割合が付与されても何ら不合理ではないケースである。

さらに、第三に、(有)■■■■の一連の行為は、請求人の所得を減少させ、所得税負担を不当

に減少させるためにではなく、請求人の不動産所得を確保し、さらに維持するために行われてきているのであり、そのために請求人は、様々な経済変動にもかかわらず、安定的に所得税負担を担ってきているのである。

次に、各物件ごとに、当該分配割合が合理的なものであることを論証する。

(1) 幕張本郷 7 丁目物件

この物件については、次のような経緯がある。

昭和 59 年 4 月、幕張本郷地区発展の為、千葉信用金庫より店舗出店の要請があり、それに賛同し、月額賃料 805,000 円で賃貸借契約を締結した。その後、国内景気的发展とともに、固定資産税の上昇をうけ、当方から積極的に賃上げ交渉を行い、昭和 62 年 5 月、平成 2 年 5 月、平成 5 年 5 月に賃料改定を実施し、平成 5 年には 1,391,040 円まで賃上げを実施した。その間、受取り賃料の上昇に伴い、地主である■■■■あて支払い賃料を 300,000 円から 500,000 円に変更した。時は移り、千葉信用金庫の経営が徐々に厳しさを増し、逆に賃下げの要請を受けた。その結果、平成 12 年 4 月に 1,321,488 円で合意し、現在に至る。

この間 25 年に亘り、(有■■■■)は、①数度にわたる積極的な賃上げ交渉及び約 70%にもおよぶ大幅な賃上げの実施、②信用金庫の建物に係る相談業務、③東側・北側隣接地からの境界立会い及び境界確定業務、④その他、雑多な業務一切を引き受けてきた。

他方で、請求人は長年にわたり、農業を営んできたので、不動産に関する知識もなく、千葉信用金庫より店舗出店の要請を受けたとき、どのように対処すべきかもわからず、世間一般の不動産の各種相場も知るはずもなかった。しかし、将来的には体力の衰えとともに

に、農業も縮小せざるを得ないことから、自分の所有する土地等を有効に活用し、収入を得、老後にそなえたいと考えた。そこで、同族会社を設立し、不動産関係の知識と経験のある■■■■の助けを得て、■■■■と同族会社は一心同体となり、対等なパートナーとして、当該千葉信用金庫との契約を皮切りに 25 年にも及ぶ共同事業を営むこととなったのである。

このように、自分の不動産所得を安定的に確保するために、専門知識のある会社に管理を委ね、その管理会社の安定・発展が自己の収入の安定的確保にもつながるという展望の下での管理委託契約である。従って、通常の管理料と単純に比較するのは不合理である。請求人と有■■■■の割合は 38:62 となっているが、これは次の(2)事業の展開につなげ、税負担の減少につなげる行為でないばかりではなく、請求人の所得のより安定した確保につなげるためのものであり、経済的にも合理的なものである。

(2) 稲毛東 6 丁目 3 号棟

この物件については次のような経緯がある。

平成 4 年 3 月、稲毛地区の不動産賃貸借事業向上の為、建物持分は請求人及び有■■■■がそれぞれ 2 分の 1 で、2 L D K 10 世帯全戸駐車場付で建築し、請求人の持分を有■■■■が一括借上げし、不動産転貸方式の勉強の為、■■■■に転貸方式で賃貸した。

当初の保証賃料は 762,600 円で 2 年おきに 3 度同額にて更新したが、平成 10 年 3 月 734,700 円、平成 13 年 3 月 698,000 円、平成 14 年 3 月 663,100 円、そして平成 16 年 3 月より入退室入れ替え時一ヶ月の賃料免責条項を追加、平成 18 年 3 月 630,000 円、平成 20 年 3

月 621,000 円で更新し、現在に至る。当初より■■■■■あて支払い賃料は地代 100,000 円、建物賃料 300,000 円に変更はない。

この間 17 年に亘り、有■■■■■は、①建築施工会社の選定、設計・仕様の決定、請負見積額の精査、建物請負契約、②建築中の施工監理、完成度のチェック、③転貸管理会社の選定、保証賃料額の交渉、建物質貸借契約、④日常の巡回管理、クレーム処理、清掃、⑤保証賃料の見直し交渉業務及びこの間賃下げ幅縮小交渉業務、⑥建築後 5 年を経過した頃より入退室時、室内の内装工事相談交渉業務、⑦隣接地との境界立会い、フェンス取替え交渉業務、⑧その他、本件に係るすべての業務、等の業務を行ってきた。

しかも、請求人は土地の提供と建築資金を提供し、有■■■■■も建築資金を提供し、それぞれ持分 2 分の 1 で、賃貸不動産を建築し、不動産賃貸借事業向上を図っている。しかも、当然のことながら、これは有■■■■■の企画、立案であり、上記のようにその後の運営はすべて有■■■■■が行っている。■■■■■一人では手も足も出ない状況で、不動産の有効活用で収入を得ることは不可能である。したがって、ここでも財産とノウハウとの共同事業であることが明らかである。このような本件物件について、請求人と有■■■■■の配分割合は、66:34 であり、機械的に持ち分割合に応じて判断すると、むしろ、有■■■■■の貢献部分が考慮されていない嫌いすらあるのである。従って、仮に、原処分庁の行為計算否認方法が違法ではないとしても、この物件については否認規定を適用できないことは明らかである。

(3) 高洲 3 丁目店舗兼住宅

本物件については、次のような経緯がある。

平成 8 年 2 月、稲毛海岸駅前地区の商業施設発展の為、一階のキーテナントであったスーパーマーケットの出店要請を受け、また二階以上はワンルーム住居 38 戸で計画・建築し、地域のモデルとして建築された。

建物持分は店舗及び住居を含め、請求人 3 分の 2、(有) 3 分の 1 で、の持分を(有) が一括借上げし、第三者に賃貸している。あて支払い賃料は平成 8 年 2 月より平成 20 年 7 月迄は地代 500,000 円、建物賃料 1,500,000 円、平成 20 年 8・9 月は地代 500,000 円、建物賃料 500,000 円、平成 20 年 10 月から現在までは地代 500,000 円、建物賃料 1,000,000 円となっている。この変更は一階テナントの解約及び新規テナント契約に伴う賃料差額によるものである。

この間 13 年に亘り(有) は、①テナント募集、設計会社の選定、建築施工会社の入札、請負見積額の精査、建物請負契約、②建築時の施工チェック、完成時の建物チェック業務及びそれに付帯するすべての業務、③テナントに対する賃貸借条件交渉、不動産賃貸借契約の契約書作成、契約締結及びそれに付帯する業務、④賃料の徴収・確認・督促それに付帯する業務、⑤建物清掃、巡回、クレーム対応、各種メンテナンスに対する立会い、その他建物維持管理に関するすべての業務及びそれに付帯する業務、⑥その他、本件に係るすべての業務、を行ってきた。

本物件についても、建築資金の提供割合によるそれぞれの持分で、一階が店舗で、二階以上が居住用で、地域の発展に貢献しながら、請求人の収入を増加させてきたものである。契約書の内容を吟味する知識やノウハウのない請求人一人では、とうてい不可能な事業といわざるを得ない。

こうしたことも加味して本物件の割合は、請求人 40:有 60 となっているが、第三者間との契約でも締結しうる内容である。

(4) 稲毛 5 丁目住宅二棟

本物件については次のような経緯がある。

平成 17 年 2 月、検見川・稲毛区画整理地区発展の為、建物持分請求人 7 分の 4、有 7 分の 3 で建築した。 2 L D K 15 世帯、3 L D K 15 世帯を、10 年後隣接地に同様のマンションが建築されても負けない様な設備・仕様を考え建築し、請求人の持分を有 が一括借上げし、株 に転貸方式で賃貸したものである。

株 からの保証賃料は 2,443,500 円 + 駐車料金の出来高払い (代行) で あて支払い賃料は地代 300,000 円、建物質料 900,000 円である。

4 年間の有 の業務は、①建築施工会社の選定、設計・仕様の決定、請負見積額の精査、建物請負契約、②建築中の施工監理、完成度のチェック、③転貸管理会社の選定、保証賃料額の交渉、建物質賃借契約、④日常の巡回管理、クレーム処理、清掃、植栽剪定管理、⑤今後、入退室時、室内の内装工事相談交渉業務、⑥その他、本件に係るすべての業務、等を行ってきた。

このように、有 の業務は土地の選定、設計会社・建築会社の選定から始まり完成までの一連の業務、銀行借入れに対する銀行交渉業務 (請求人借入れも含む)、賃貸借契約業務、賃料の徴収・確認・督促業務そして建物維持管理に関するすべての業務と多岐に渡っており、有 は請求人のあらゆる仕事を引受け、すべてにおいて実行しているもので

ある。(有)の総売上げに対する売上げ割合が請求人分約 45%、(有)分約 55%になっているのは前述のような業務分担割合及び持分をすべて(有)が一括借上げ(賃料保証)して転貸運営管理業務を行い、しかも建物維持管理に係るすべての費用を負担しているものであるから極めて当然のことであり、まったくの通常取引である。また、請求人への地代・建物質料は固定であり長期間にわたり同額を保証しているものである。ここ数年、(有)の決算が赤字であるのは繰越欠損金があった為であり、25 年にわたり黒字を確保し、納税してきた会社であることにもご留意いただきたい。

不動産賃貸業は近隣に新しい物件が建設されると、経営が難しくなる。そのことを考慮し、10 年後に隣接地に同様なマンションが建築されても負けない設備、仕様を考え、マンションの建築をするためには、時流によるニーズを的確に把握する必要がある。請求人はこれらの専門的な知識を有している(有)と共同で事業することにより、安定的な収入を得られるのであり、そのための費用を(有)に支払っているという面もある。昭和 59 年から現在に至るまで、請求人は(有)に 100%の信頼と安心を抱き、そのおかげで収入を増加させてきたのである。租税回避のために管理会社を置いていたのとは実質を全く異にしているのである。ちなみにこの物件についての収益分配比率は請求人 46 と(有) 54 で、実質的に経済的合理性を欠いてはいない。

(有)は確かに同族会社であるが、請求人ととの取引は請求人の所得税負担を軽減するためのものではなく、請求人の所得の安定、租税負担の安定的履行のためであることは明らかであり、所得税法 157 条が前提としている回避行為ではないのである。この点

を原処分庁は看過している。

このような取引について、実態も異なる類似業者の数値を機械的に当てはめて行為計算否認するような権限を法は認めていない。あくまでも、不当に税負担を軽減する行為であり、そのことを目的とした行為である。

従って、本件更正処分は違法なものとして取消を免れない。

結語

以上、様々な観点から、本件取消処分及び更正の処分が違法であることを明らかにしてきた。このような処分を、きちんとした調査をすることもなく行った原処分庁の姿勢も許し難い。審判所におかれては、行政の誤りは行政自らの手で正せるだけの能力があることを是非示して、法治行政を維持していただきたい。

(以上)